

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087478-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso, ante a perda superveniente do seu objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5087478-49.2024.4.02.5101

510015221850 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087478-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo d. Juízo Federal da 28ª VF do Rio de Janeiro, que indeferiu a tutela provisória de urgência, na qual pretendia a parte autora a realização de **Consulta/Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia)**, bem como o início do tratamento oncológico adequado, em até 72 horas, conforme diagnóstico de **adenocarcinoma de sigmoide-Neoplasia maligna do colon. (CID 10 C18)**.

Deferida tutela recursal por esta relatora, em decisão monocrática [evento 8, DESPADEC1].

Contrarrazões pelos recorridos [evento 16, CONTRAZ1, evento 17, PET1 e evento 19, PET1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Compulsando os autos de origem, observo a superveniência de sentença de mérito, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar aos réus o agendamento da consulta ambulatório 1ª VEZ EM COLOPROCTOLOGIA (ONCOLOGIA), para fins de avaliação do quadro clínico do autor e início do tratamento especializado, em qualquer unidade de saúde pública apta a atendê-la, se houver vaga e se tal não importar violação de urgência médica em relação a outros pacientes, medidas já implementadas ao longo do trâmite processual."

Feitas estas considerações, passo à análise.

A cognição em sede de sentença é exauriente, razão pela qual as questões abordadas em decisões interlocutórias são nela resolvidas, forçando o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Corroborar tal entendimento precedente desta 6ª Turma Recursal, no processo nº 5039318-90.2024.4.02.5101, relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgado por unanimidade na Sessão Extraordinária de 03/07/2024, assim ementado:

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO POSTERIOR DE SENTENÇA DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA ANÁLISE MERITÓRIA EM DECISÃO FINAL QUE IMPÕE A PERDA DE OBJETO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nessas condições, **VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o recurso, ante a perda superveniente do seu objeto.** Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**